

Положения о коммерческой тайне компании...

НАЗВАНИЕ: ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ ООО «»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в целях защиты конфиденциальной информации (коммерческой тайны), используемой обществом с ограниченной ответственностью «», направленной на получение конкурентных преимуществ и повышение экономической эффективности деятельности предприятия. 1.2. Под коммерческой тайной понимается информация ограниченного распространения, имеющая коммерческую ценность и позволяющая получить экономическую выгоду благодаря её использованию или отсутствию свободного доступа третьих лиц.

2. СОСТАВ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

2.1. К коммерческой тайне относятся сведения и данные, относящиеся к одному из следующих объектов:

- производственные технологии, методики производства продукции, технологии обслуживания клиентов, методы повышения производительности труда;
- результаты научных исследований, опытно-конструкторских разработок, инженерных решений;
- схемы и алгоритмы функционирования информационных систем и баз данных, используемые системы учета и отчетности;
- технические характеристики продукции, проектная документация, чертежи, эскизы, формулы, рецепты;
- клиентская база, базы контрагентов, коммерческие предложения, тендерные заявки, переговоры, цены на продукцию и услуги, условия поставок и скидок;
- деловая репутация организации, сведения о партнерах, поставщиках, заказчиках, контрактах, проектах;
- финансовые планы, отчеты о прибылях и убытках, прогнозы развития бизнеса, бухгалтерские документы, сведения о текущей задолженности перед кредиторами, налоговая отчетность.

3. ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ДАННЫХ

3.1. Информация, составляющая коммерческую тайну, подлежит строгому учету и регистрации путем оформления соответствующего акта передачи сведений лицам, имеющим доступ к такой информации. 3.2. Лица, имеющие право доступа к коммерческой тайне, обязаны подписывать обязательство о неразглашении (NDA).

4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

4.1. Для обеспечения сохранности коммерческой тайны организация обязана соблюдать следующие меры безопасности:

- Ограничение круга лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
- Использование электронной подписи, паролей, шифрования, закрытого хранилища документов и информации;
- Организация физической охраны помещений, содержащих документацию и материальные носители коммерческой тайны;

- Регулярный инструктаж сотрудников относительно правил обращения с конфиденциальной информацией;
- Установление порядка хранения документации и электронных файлов с коммерческой тайной, запрещающих их копирование, передачу третьим лицам и несанкционированный доступ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

5.1. За разглашение или незаконное использование коммерческой тайны предусмотрена следующая ответственность:

- Материальная ответственность в виде возмещения убытков обществу, включая компенсацию морального вреда;
- Дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения сотрудника, нарушившего правила конфиденциальности;
- Административная ответственность согласно законодательству РФ, предусматривающая штрафы и иные санкции;
- Уголовная ответственность, предусмотренная ст. 183 УК РФ за незаконное разглашение коммерческой тайны.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

6.1. Работники обязаны соблюдать режим коммерческой тайны, обеспечивать сохранность конфиденциальной информации и не допускать её распространения среди третьих лиц. 6.2. В случае обнаружения факта нарушения режима коммерческой тайны сотрудник обязан незамедлительно уведомить руководителя подразделения либо руководителя организации.

7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Конкретизация мер ответственности и способов защиты информации устанавливается локальными нормативными актами общества и зависит от особенностей конкретного объекта коммерческой тайны.

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения руководителем организации и действует бессрочно, пока организация осуществляет свою деятельность.